

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 폭행 혐의로 1 심에서 유죄 판결을 받았습니다. 하지만, 1 심 판결문에는 갑이 어떤 이유로 유죄인지에 대한 사유가 전혀 제시되지 않았습니다. . 갑은 이러한 이유로 항소를 고려하고 있습니다.

【질문】 갑은 1 심 판결에 대해 항소를 제기하려고 합니다. 항소 이유로 주장할 수 있는 사유 중 하나는 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

1 심 판결문에 유죄 선고의 구체적 사유가 누락된 것은 판결에 영향을 미친 법률 위반에 해당합니다. 이는 형사소송법 제 361 조 제 1 호에 규정된 항소 사유인 법률 위반에 해당하므로 갑은 이를 항소 이유로 주장할 수 있습니다. 다만, 민사소송법 제 414 조 제 2 항의 다른 이유로 정당화되는 경우와 달리 형사사건에서는 판결 이유의 누락이 절차적 정당성을 해치므로 항소 성립 가능성이 높습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형사소송법 제 361 조 제 1 호(소송기록과 증거물의 송부) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 361 조(소송기록과 증거물의 송부) 제 360 조의 경우를 제외하고는 원심법원은 항소장을 받은 날부터 14 일 이내에 소송기록과 증거물을 항소법원에 송부하여야 한다.
- 해설: 판결에 영향을 미친 헌법, 법률, 명령 또는 규칙의 위반이 있는 때에는 항소이유로 삼을 수 있습니다. 판결 이유의 누락은 법리 적용과 사실 인정의 근거를 제시하지 못한 것으로서 법률 위반에 해당합니다. 따라서 1 심 판결문에 유죄 사유가 전혀 기재되지 않은 경우 이 조항에 따라 항소할 수 있습니다.

▶ 민사소송법 제 414 조 제 2 항(항소기각) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- 조문 원문: 제 414 조(항소기각)
 - ① 항소법원은 제 1 심 판결을 정당하다고 인정한 때에는 항소를 기각하여야 한다.
 - ② 제 1 심 판결의 이유가 정당하지 아니한 경우에도 다른 이유에 따라 그 판결이 정당하다고 인정되는 때에는 항소를 기각하여야 한다.
- 해설: 제 1 심 판결의 이유가 정당하지 아니하더라도 다른 이유로 판결이 정당하다고 인정될 때에는 항소를 기각합니다. 이는 민사사건에 적용되는 원칙으로 형사사건과는 구별되나 판결 이유의 중요성을 보여줍니다.

▶ **형사소송법 제 361 조(소송기록과 증거물의 송부)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 361 조(소송기록과 증거물의 송부) 제 360 조의 경우를 제외하고는 원심법원은 항소장을 받은 날부터 14 일 이내에 소송기록과 증거물을 항소법원에 송부하여야 한다.

• **해설:** 판결에 영향을 미친 헌법, 법률, 명령 또는 규칙의 위반이 있는 때에는 항소이유로 삼을 수 있습니다. 판결 이유의 누락은 법리 적용과 사실 인정의 근거를 제시하지 못한 것으로서 법률 위반에 해당합니다. 따라서 1 심 판결문에 유죄 사유가 전혀 기재되지 않은 경우 이 조항에 따라 항소할 수 있습니다.

▶ **형사소송법 제 361 조의 5(항소이유)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 361 조의 5(항소이유) 다음 사유가 있을 경우에는 원심판결에 대한 항소이유로 할 수 있다.

1. 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있는 때
2. 판결 후 형의 폐지나 변경 또는 사면이 있는 때
3. 관할 또는 관할위반의 인정이 법률에 위반한 때
4. 판결법원의 구성이 법률에 위반한 때
5. 삭제
6. 삭제
7. 법률상 그 재판에 관여하지 못할 판사가 그 사건의 심판에 관여한 때
8. 사건의 심리에 관여하지 아니한 판사가 그 사건의 판결에 관여한 때
9. 공판의 공개에 관한 규정에 위반한 때
10. 삭제
11. 판결에 이유를 붙이지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때
12. 삭제
13. 재심청구의 사유가 있는 때
14. 사실의 오인이 있어 판결에 영향을 미칠 때
15. 형의 양정이 부당하다고 인정할 사유가 있는 때

• **해설:** 원심 판결에 대한 항소이유로 삼을 수 있는 사유를 규정하고 있습니다. 이 조항은 항소심에서 심리할 수 있는 구체적인 사유를 열거하여 항소권의 행사를 보장합니다.

▶ **민사소송법 제 414 조(항소기각)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 414 조(항소기각)

- ① 항소법원은 제 1 심 판결을 정당하다고 인정한 때에는 항소를 기각하여야 한다.
- ② 제 1 심 판결의 이유가 정당하지 아니한 경우에도 다른 이유에 따라 그 판결이 정당하다고 인정되는 때에는 항소를 기각하여야 한다.

• **해설:** 제 1 심 판결의 이유가 정당하지 아니하더라도 다른 이유로 판결이 정당하다고 인정될 때에는 항소를 기각합니다. 이는 민사사건에 적용되는 원칙으로 형사사건과는 구별되나 판결 이유의 중요성을 보여줍니다.

【결론】

같은 1 심 판결문에 유죄 사유가 누락된 점을 형사소송법 제 361 조 제 1 호의 법률 위반으로 주장하여 항소할 수 있습니다. 판결 이유의 누락은 피고인의 방어권을 침해하고 판결의 정당성을 훼손하므로 항소심에서 파기환송될 가능성이 큼니다. 다만, 항소심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하여 유죄 사유를 보충할 수 있는지 등 추가적인 쟁점이 있을 수 있으므로 전문 법률가의 조력을 받는 것이 바람직합니다.

인용 검증: 5/5 법제처 확인 | 내용 일치: 5/5 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증